

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _____ от «___» _____ 20__ г.
об оказании услуг по поиску и подбору персонала

ООО «Е Винерс» (УНП 193834361), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании устава, с одной стороны,
и _____,

(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по поиску, подбору и предварительному отбору персонала (кандидатов) на вакантные должности Заказчика, включая организацию и проведение собеседований, оценку соответствия кандидатов требованиям Заказчика и иные связанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Перечень вакансий, требования к кандидатам, состав и объем услуг, сроки, цена и иные существенные условия определяются в **Приложении № 1** и (при необходимости) в отдельных **Заявках на подбор персонала (форма — Приложение № 2)** по каждой вакансии. Форма Акта оказанных услуг приведена в **Приложении № 3**. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Цена услуг по настоящему Договору устанавливается индивидуально для каждого Заказчика с учетом количества вакансий, сложности поиска, уровня позиций, срочности, режима эксклюзивности и состава услуг и **окончательно определяется в подписываемом Сторонами Приложении № 1** (и/или Заявке по Приложению № 2). Публикация настоящего типового договора на сайте Исполнителя не является публичной офертой о цене.

1.4. Исполнитель оказывает услуги по поиску и представлению кандидатов. **Решение о найме (заключении трудового или гражданско-правового договора с кандидатом) принимает исключительно Заказчик.** Исполнитель не гарантирует выход кандидата на работу, успешное прохождение испытательного срока, достижение Заказчиком кадровых или коммерческих результатов, если иное прямо не согласовано в Приложении № 1.

1.5. Услуги не включают оформление трудовых отношений между Заказчиком и кандидатом, ведение кадрового учета Заказчика и представление интересов Заказчика в государственных органах, если иное не согласовано письменно.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг в сроки, согласованные в Приложении № 1 / Заявке, при условии получения от Заказчика заполненной Заявки (Приложение № 2) либо иного согласованного профиля вакансии и иных необходимых материалов.

2.1.2. Осуществлять поиск кандидатов с использованием собственных баз, открытых источников, профессиональных площадок и иных законных каналов привлечения.

2.1.3. Проводить первичный отбор кандидатов на соответствие требованиям, указанным Заказчиком (резюме, скрининг, предварительные собеседования — в объеме, согласованном в Приложении № 1 / Заявке).

2.1.4. Организовывать и (или) проводить собеседования с кандидатами в формате, согласованном Сторонами (онлайн/офлайн, с участием или без участия представителей Заказчика).

2.1.5. Представлять Заказчику информацию о кандидатах (резюме, краткое заключение по итогам первичного отбора) в согласованном объеме и с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

2.1.6. Назначить уполномоченного представителя для взаимодействия Сторон и сообщить его контактные данные Заказчику.

2.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления момента оказания услуг по успешному подбору (п. 3.10) либо по окончании иного расчетного периода / этапа, установленного в Приложении № 1, направлять Заказчику Акт оказанных услуг (по форме Приложения № 3 либо в иной согласованной форме) и счет на оплату.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность и принимать меры по защите персональных данных в пределах своей роли по настоящему Договору и законодательству Республики Беларусь.

2.1.9. Информировать Заказчика о существенных обстоятельствах, влияющих на сроки и возможность закрытия вакансии (в разумный срок после их выявления).

2.1.10. При наличии гарантийной замены по разделу ЗА — оказать услуги по замене кандидата на условиях настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплачивать оказанные услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложением № 1.

2.2.2. Назначить уполномоченного представителя и своевременно принимать решения по кандидатам (приглашение на этапы отбора, обратная связь, оффер).

2.2.3. Предоставить Исполнителю описание вакансии, требования к кандидату, условия оплаты труда/вознаграждения (с указанием структуры дохода для расчета гонорара), график работы и иные сведения, необходимые для поиска, **не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней** до даты начала поиска по соответствующей вакансии (если иной срок не согласован). Заказчик несет ответственность за полноту, актуальность и достоверность предоставленных сведений.

2.2.4. Обеспечивать обратную связь по представленным кандидатам в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с момента получения материалов по кандидату, если иной срок не согласован. При отсутствии обратной связи в указанный срок кандидат считается рассмотренным без замечаний к качеству услуги по его представлению.

2.2.5. Не осуществлять самостоятельный найм кандидата, представленного Исполнителем, в обход настоящего Договора в течение срока, указанного в п. 3.8, без оплаты вознаграждения Исполнителю.

2.2.6. В срок **не позднее 10 (десяти) рабочих дней** со дня получения Акта оказанных услуг подписать его и вернуть Исполнителю либо представить письменный мотивированный отказ с указанием конкретных претензий и разумных сроков их устранения. **При отсутствии подписанного Акта либо мотивированного отказа в указанный срок услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний, а Акт — подписанным в редакции Исполнителя (акцепт молчанием).**

2.2.7. Самостоятельно обеспечивать соблюдение трудового законодательства Республики Беларусь, законодательства о занятости населения и о защите персональных данных при найме и взаимодействии с кандидатами. Окончательное решение о найме и условия трудоустройства определяет Заказчик.

2.2.8. Не требовать от Исполнителя совершения действий, противоречащих законодательству Республики Беларусь (включая дискриминационные критерии отбора). Исполнитель вправе отказать в исполнении незаконных указаний без применения к нему мер ответственности.

2.2.9. Уведомить Исполнителя о приеме (выходе) кандидата на работу / стажировку / к выполнению работ по гражданско-правовому договору не позднее 1 (одного) рабочего дня с соответствующей даты, а также сообщить согласованный размер вознаграждения (дохода) кандидата, необходимый для расчета гонорара Исполнителя.

2.2.10. Не передавать третьим лицам (включая иные кадровые агентства, подрядчиков, аффилированных лиц) резюме, контактные данные и иные сведения о кандидатах, представленных Исполнителем, без предварительного письменного согласия Исполнителя, за исключением лиц, участвующих в процессе отбора у Заказчика и обязанных соблюдать конфиденциальность.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Получать информацию о ходе поиска и статусе вакансий в согласованном порядке.

2.3.2. Участвовать в собеседованиях и самостоятельно оценивать кандидатов.

2.3.3. Отклонять кандидатов с указанием причин (в объеме, достаточном для корректировки поиска), не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Самостоятельно определять методы поиска и отбора, состав привлекаемых работников и подрядчиков, если иное не согласовано в Приложении № 1.

2.4.2. Приостановить оказание услуг полностью или частично при просрочке оплаты Заказчиком более чем на **5 (пять) рабочих дней**, а также при непредставлении Заказчиком сведений/обратной связи, необходимых для продолжения поиска, письменно уведомив Заказчика.

2.4.3. Требовать уточнения профиля вакансии при его существенном изменении Заказчиком; при существенном изменении требований сроки и цена подлежат пересогласованию в письменной форме с учетом п. 3.13.

2.4.4. Использовать обезличенную статистику об оказанных услугах в аналитических и маркетинговых целях без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика и персональных данных кандидатов.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена услуг устанавливается индивидуально для каждого Заказчика и окончательно определяется в Приложении № 1 (и/или Заявке) к настоящему Договору (фиксированная плата за вакансию, процент от дохода кандидата, оплата за этап, абонентская плата и (или) иная модель — по согласованию Сторон).

3.2. Все платежи осуществляются в белорусских рублях на основании счета Исполнителя в соответствии с условиями Приложения № 1 / Заявки.

3.3. Если иное не установлено в Приложении № 1, оплата производится на основании подписанного (в том числе в порядке п. 2.2.6) Акта и счета Исполнителя в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня подписания Акта (либо акцепта молчанием).

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.

3.5. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере **0,1%** от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более **10%** от суммы задолженности, если иной размер не согласован в Приложении № 1.

3.6. Исполнитель вправе потребовать аванс в размере и сроки, указанные в Приложении № 1. При отсутствии предусмотренного аванса Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг.

3.7. Цены могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке с письменным уведомлением не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней**. При несогласии Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке раздела 4 без санкций, связанных исключительно с изменением цены.

3.8. Защита Исполнителя от обхода. Если в течение **12 (двенадцати) месяцев** с даты представления Исполнителем кандидата Заказчику (либо с даты первого собеседования кандидата с Заказчиком — что наступит раньше) Заказчик или аффилированное с ним лицо заключит с таким кандидатом трудовой договор, гражданско-правовой договор либо иным образом привлечет кандидата к выполнению работ/оказанию услуг, Заказчик обязан уплатить Исполнителю вознаграждение в размере, установленном для успешного подбора, если иное не согласовано Сторонами. Настоящее условие применяется также при найме через третьих лиц, действующих в интересах Заказчика, и при найме на должность, отличающуюся от первоначальной вакансии.

3.9. Эксклюзивный и неэксклюзивный режим поиска.

3.9.1. В Приложении № 1 / Заявке указывается режим: эксклюзивный либо неэксклюзивный.

3.9.2. При **эксклюзивном** режиме в течение срока эксклюзивности (если не указано иное — **21 (двадцать один) календарный день** с даты начала поиска) Заказчик не привлекает иных агентств/исполнителей и не ведет параллельный внешний поиск по той же вакансии собственными силами через третьих лиц. Нарушение режима эксклюзивности дает Исполнителю право применить тариф неэксклюзивного режима и/или приостановить услуги.

3.9.3. При **неэксклюзивном** режиме Заказчик вправе привлекать иных исполнителей; ставка вознаграждения Исполнителя, как правило, выше эксклюзивной и указывается в Приложении № 1 / Заявке.

3.10. Момент оказания услуги по успешному подбору. Если иное не согласовано в Приложении № 1 / Заявке, услуга по успешному подбору считается оказанной с даты **фактического выхода кандидата на работу** у Заказчика (включая выход на стажировку, испытательный срок либо начало выполнения работ по гражданско-правовому договору), **независимо от даты издания приказа / оформления документов**. С этой даты у Исполнителя возникает право на вознаграждение за успешный подбор, и Заказчик обязан принять услуги и оплатить их в порядке настоящего Договора.

3.11. База расчета процентного вознаграждения. Если вознаграждение установлено в процентах, если иное не указано в Приложении № 1 / Заявке:

- базой является совокупный годовой доход кандидата (gross) на момент выхода: должностной оклад (тариф) × 12, плюс гарантированные надбавки и регулярные выплаты, известные на дату оффера/выхода;

- не включаются разовые премии, компенсация расходов, опционы и иные условные выплаты — если Стороны прямо не включили их в базу;
- при указании % от месячного дохода базой является ежемесячный gross-доход кандидата на дату выхода;
- Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет подтверждение размера дохода (оффер, трудовой договор без излишних персональных данных либо справка);
- в Приложении № 1 / Заявке может быть установлен минимальный размер гонорара (floor).

3.12. Ранее известный кандидат (prior knowledge). Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления кандидата Исполнителем Заказчик письменно уведомит Исполнителя и документально подтвердит, что данный кандидат **уже находился в активной работе Заказчика** по этой же (или существенно аналогичной) вакансии до представления Исполнителем (например: резюме уже получено Заказчиком, собеседование уже назначено/проведено, кандидат уже в CRM/воронке Заказчика), вознаграждение Исполнителя за успешный подбор такого кандидата **не начисляется**, если иное не согласовано. Молчание Заказчика по истечении указанного срока означает отсутствие возражений по prior knowledge. Бремя доказывания prior knowledge лежит на Заказчике.

3.13. Существенное изменение профиля вакансии. Если после начала поиска и (или) после представления кандидатов / проведения собеседований Заказчик существенно изменяет требования к вакансии (обязанности, уровень, локация, вилка дохода, формат занятости и т.п.), Стороны письменно пересогласовывают сроки и цену. При этом услуги, фактически оказанные до изменения профиля, подлежат оплате. Если иной размер не согласован, Заказчик уплачивает Исполнителю **компенсацию в размере 10% (десяти процентов)** от вознаграждения за успешный подбор, установленного для исходной вакансии (либо от согласованного минимума гонорара), но не менее суммы, указанной в Приложении № 1 / Заявке для оплаты этапа, — за уже выполненную работу. Дальнейший поиск по новому профилю оформляется как новая Заявка либо допсоглашение.

3А. Гарантийная замена кандидата

3А.1. Если в Приложении № 1 / Заявке прямо предусмотрена гарантийная замена, она действует на условиях настоящего раздела и соответствующих приложений.

3А.2. Срок гарантии. Если иное не указано в Приложении № 1 / Заявке, гарантийный срок составляет **3 (три) месяца** с даты фактического выхода кандидата на работу у Заказчика.

3А.3. Предмет гарантии. Если в течение гарантийного срока трудовые (или гражданско-правовые) отношения с принятым кандидатом прекращены по инициативе кандидата либо по инициативе Заказчика в связи с неудовлетворительным результатом испытания / несоответствием, Исполнитель **однократно** оказывает услуги по поиску замены на ту же (или согласованную) позицию **без дополнительной оплаты** вознаграждения за успешный подбор.

3А.4. Условия предоставления замены. Гарантийная замена предоставляется только при одновременном соблюдении следующих условий:

- вознаграждение Исполнителя за первоначальный подбор оплачено в полном объеме и в срок;
- Заказчик направил письменный запрос о замене не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения отношений с кандидатом;
- к запросу приложены документы/сведения, подтверждающие факт и дату прекращения (приказ, соглашение сторон, иное допустимое подтверждение);

- между Сторонами сохраняются договорные отношения по настоящему Договору (Договор не расторгнут по вине Заказчика с непогашенной задолженностью);
- профиль вакансии для замены не ухудшен и существенно не изменен по сравнению с исходным без согласия Исполнителя.

ЗА.5. Исключения. Гарантийная замена не предоставляется, если прекращение отношений явилось следствием:

- сокращения штата, ликвидации, реорганизации, приостановки деятельности Заказчика;
- фактического ухудшения условий по сравнению с согласованными при найме (снижение дохода, изменение обязанностей/локации/графика без согласия кандидата, невыполнение обещанных условий);
- нарушения Заказчиком трудового законодательства Республики Беларусь либо условий договора с кандидатом;
- отказа кандидата от выхода / невыхода по причинам, не связанным с качеством подбора, если вознаграждение уже подлежало оплате по п. 3.10 и Стороны не согласовали иное;
- запроса замены по кандидату, ранее предоставленному именно в порядке гарантийной замены (замена на замену не предоставляется).

ЗА.6. Срок организации замены — разумный, ориентировочно до **30 (тридцати) рабочих дней** с даты полного комплекта документов по п. ЗА.4, если иной срок не согласован. На период согласованной паузы со стороны Заказчика течение срока приостанавливается.

ЗА.7. Гарантийная замена не означает возврат уплаченного вознаграждения, если иное прямо не согласовано в Приложении № 1 / Заявке. Обязанность Исполнителя ограничивается повторным поиском в порядке п. ЗА.3.

4. Срок действия договора. Изменение и расторжение

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно, если иной срок не установлен в Приложении № 1.

4.2. Договор может быть расторгнут:

- по взаимному письменному согласию Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон с уведомлением не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней**;
- Исполнителем при существенном нарушении Заказчиком обязательств (в том числе просрочке оплаты свыше **15 (пятнадцати) рабочих дней**) — с уведомлением не менее чем за **5 (пять) рабочих дней**.

4.3. Расторжение не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных услуг (включая этапы поиска, проведенные собеседования, представленных кандидатов — в объеме, предусмотренном Приложением № 1), компенсации по п. 3.13, неустойки и убытков. Условия п. 3.8 и раздела ЗА сохраняют силу после расторжения в пределах указанных в них сроков (при наличии оснований).

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Допускается обмен сканированными копиями/электронными документами по согласованным адресам электронной почты с последующим обменом оригиналами при необходимости.

5. Ответственность сторон. Ограничение ответственности Исполнителя

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

5.2. Совокупный размер ответственности Исполнителя по любым требованиям Заказчика, связанным с настоящим Договором, не может превышать сумму, фактически уплаченную Заказчиком Исполнителю за услуги по соответствующей вакансии (или за последний полный календарный месяц — если применяется абонентская модель), если иное не установлено императивными нормами законодательства Республики Беларусь.

5.3. Исполнитель **не отвечает** за:

- упущенную выгоду и косвенные убытки Заказчика;
- решение Заказчика о найме либо отказе в найме конкретного кандидата;
- действия/бездействие кандидата после представления (невыход на работу, увольнение, ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей) — за исключением обязанности по гарантийной замене при наличии оснований раздела 3А;
- недостоверность сведений, сообщенных кандидатом, если Исполнитель действовал добросовестно и в согласованном объеме проверки;
- неполноту/несвоевременность требований и обратной связи Заказчика;
- результаты работы принятого сотрудника и кадровые риски Заказчика;
- обстоятельства непреодолимой силы (раздел 6).

5.4. Заказчик возмещает Исполнителю убытки и ограждает от претензий третьих лиц (включая кандидатов), возникших вследствие дискриминационных либо незаконных указаний Заказчика, содержания вакансии или нарушения Заказчиком законодательства о персональных данных — в части, не связанной с виновными действиями Исполнителя.

5.5. Сторона, привлекая третьих лиц, отвечает за их действия как за свои собственные.

5.6. За нарушение п. 2.2.10 Заказчик возмещает Исполнителю убытки и уплачивает вознаграждение по п. 3.8, если передача сведений привела к найму кандидата третьим лицом в интересах Заказчика.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, явившееся следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожар, стихийное бедствие, военные действия, акты органов власти, ограничивающие исполнение, массовые сбои инфраструктуры связи и иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

6.2. Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме (включая e-mail) **не позднее 2 (двух) рабочих дней** с момента, когда ей стало известно о наступлении обстоятельств. По требованию другой Стороны факт подтверждается документами компетентных органов, если их получение разумно возможно.

6.3. Если невозможность исполнения сохраняется свыше **1 (одного) месяца**, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков, вызванных таким расторжением вследствие форс-мажора, с оплатой фактически оказанных услуг.

6.4. Сторона, не уведомившая о форс-мажоре в срок, не вправе ссылаться на него, за исключением случаев объективной невозможности уведомления.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают меры к урегулированию споров путем переговоров.

7.2. Обязательный претензионный порядок: претензия в письменной форме (в том числе по e-mail) с описанием требований, обстоятельств, расчетом суммы и перечнем приложений.

7.3. Срок рассмотрения претензии — **30 (тридцать) календарных дней** с даты получения.

7.4. При неурегулировании спора — рассмотрение в экономическом суде **по месту нахождения Исполнителя** в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны признают конфиденциальной информацию, относящуюся к Договору, условиям вакансий, вознаграждению, сведениям о кандидатах, а также иную не являющуюся общедоступной информацию, ставшую известной в связи с исполнением Договора.

8.2. Конфиденциальной также считается коммерческая тайна в смысле законодательства Республики Беларусь и информация, в отношении которой Сторона заявила о конфиденциальности.

8.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны (за исключением случаев, предусмотренных законом или необходимых для исполнения Договора), ограничивать доступ кругом лиц, которым она необходима, и не использовать ее в иных целях.

8.4. Обязательства по конфиденциальности сохраняются в течение **5 (пяти) лет** после прекращения Договора.

8.5. Раскрытие по законному требованию государственных органов в предусмотренном объеме не является нарушением при условии уведомления другой Стороны, если уведомление не запрещено законом.

9. Персональные данные

9.1. Стороны руководствуются Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных» и иными актами законодательства Республики Беларусь.

9.2. Заказчик гарантирует наличие правовых оснований для получения от Исполнителя персональных данных кандидатов и их дальнейшей обработки в целях рассмотрения и найма. Исполнитель обеспечивает наличие правовых оснований для сбора и передачи Заказчику персональных данных кандидатов в объеме, необходимом для оказания услуг.

9.3. Передача персональных данных кандидатов осуществляется в объеме, согласованном для оценки соответствия вакансии. Заказчик обязуется не использовать полученные данные в целях, не связанных с рассмотрением кандидатуры / наймом, и не передавать их третьим лицам без правовых оснований (с учетом п. 2.2.10).

9.4. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных.

9.5. По прекращении Договора каждая Сторона прекращает обработку персональных данных в согласованном объеме, за исключением хранения, требуемого законом либо необходимого для защиты прав по спорам в пределах сроков исковой давности.

10. Интеллектуальная собственность

10.1. Методики поиска, шаблоны анкет, скрипты собеседований собственного производства, базы и ПО Исполнителя остаются исключительной собственностью Исполнителя (либо соответствующих правообладателей).

10.2. Материалы Заказчика (описание вакансий, бренд-материалы) остаются собственностью Заказчика и используются Исполнителем исключительно для исполнения Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

11.2. Изменения действительны в письменной форме при подписании уполномоченными лицами (в том числе путем обмена электронными документами по п. 4.4).

11.3. Недействительность отдельных положений не влечет недействительности остальных.

11.4. Уведомления надлежащи при направлении заказным письмом по адресу из реквизитов либо на согласованный e-mail; по e-mail считаются полученными в следующий рабочий день после отправки, если иное не доказано.

11.5. Настоящий типовый договор размещается для ознакомления потенциальных Заказчиков. Условия конкретного правоотношения определяются подписанным экземпляром Договора, Приложением № 1 и Заявками.

11.6. К настоящему Договору прилагаются: Приложение № 1 — Порядок и стоимость оказания услуг; Приложение № 2 — Форма Заявки на подбор персонала; Приложение № 3 — Форма Акта оказанных услуг.

12. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
ООО «Е Винерс»	_____
УНП 193834361	УНП / учетный номер: _____
Юридический и почтовый адрес:	Адрес: _____
220014, г. Минск, ул. Попова, 24а, к. 203	_____
Р/с BY84 МТВК 3012 0001 0933 0013 0382	Р/с: _____
ЗАО «МТБанк», г. Минск	Банк: _____
BIC MTKBY22	BIC: _____
E-mail: _____	E-mail: _____
Тел.: _____	Тел.: _____

/ **Кастевич В.П.** /

М.П.

/ _____ /

М.П. (при наличии)

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг по поиску и подбору персонала
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Порядок и стоимость оказания услуг

ВАЖНО: Стоимость и состав услуг устанавливаются **индивидуально** для конкретного Заказчика и фиксируются ниже.

1. Предмет услуг по настоящему Приложению

1.1. _____ Вакансия _____ / _____ перечень _____ вакансий: _____.

1.2. Требования к кандидату (кратко / со ссылкой на Заявку по Приложению № 2): _____.

1.3. Состав услуг (отметить нужное):

- поиск и привлечение кандидатов;
- первичный скрининг резюме;
- проведение предварительных собеседований Исполнителем;
- организация собеседований с Заказчиком;
- проверка рекомендаций / иное: _____;
- иное: _____.

1.4. Режим поиска: ☐ эксклюзивный (срок эксклюзивности: _____ дн., по умолчанию 21) ☐ неэксклюзивный

2. Стоимость услуг

№	Услуга / условие оплаты	База расчета	Стоимость / ставка
1	Вознаграждение за успешный подбор (эксклюзив)	% от годового / месячного gross / фикс.	_____
2	Вознаграждение за успешный подбор (неэксклюзив)	% от годового / месячного gross / фикс.	_____
3	Оплата за этап (поиск / собеседования / short-list)	этап / кандидат	_____
4	Абонентское сопровождение подбора	месяц	_____
5	Иные услуги	_____	_____

2.1. Момент возникновения права на вознаграждение: по п. 3.10 Договора / иное: _____.

2.2. _____ База _____ %-гонорара _____ (уточнение к п. 3.11): _____.

2.3. Минимальный размер гонорара (floor): _____ BYN.

2.4. Аванс (при наличии): _____ % / _____ BYN, срок оплаты: _____.

2.5. Гарантийная замена: ☐ да ☐ нет. Срок гарантии: _____ мес. (по умолчанию 3).
Иные условия: _____.

2.6. Срок защиты от обхода по п. 3.8 Договора: _____ месяцев (если не указано — 12).

2.7. Компенсация при смене профиля (п. 3.13), если иная: _____.

3. Сроки и порядок

3.1. Дата начала поиска: «___» _____ 20__ г.

3.2. Плановый срок представления short-list / первых кандидатов: _____.

3.3. Срок обратной связи Заказчика по кандидатам: _____ рабочих дней (если не указано — 5).

3.4. _____ Иные _____ условия: _____.

4. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
ООО «Е Винерс»	_____
УНП 193834361	УНП / учетный номер: _____

/ Кастевич В.П. /

М.П.

/ _____ /

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Договору об оказании услуг по поиску и подбору персонала
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Форма Заявки на подбор персонала

Заявка № _____ от «___» _____ 20__ г.

Наименование должности / вакансии	
Количество позиций	
Подразделение / руководитель	
Город / формат (офис / гибрид / удаленно)	
Обязанности	
Обязательные требования	
Будет преимуществом	
Уровень дохода (gross, вилка) и структура	
График, испытательный срок	
Соцпакет / иные условия	
Режим: эксклюзив / неэксклюзив	
Срок начала поиска	
Желаемый срок short-list	
Контактное лицо Заказчика	
Коммерческие условия (ставка / фикс / мин. гонорар)	
Гарантийная замена (да/нет, срок)	
Иное	

Заказчик подтверждает достоверность сведений в Заявке.

/ Кастевич В.П. /

М.П.

/ _____ /

М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к Договору об оказании услуг по поиску и подбору персонала
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Форма Акта оказанных услуг

Акт оказанных услуг № _____ от «___» _____ 20__ г.
к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель: ООО «Е Винерс»

Заказчик: _____

1. В период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. Исполнителем оказаны следующие услуги:

№	Наименование услуги / вакансии / кандидат	Основание (Заявка)	Сумма, BYN
1			
2			
	Итого		

2. Услуги оказаны в полном объеме / в следующем объеме:
_____.

Замечания Заказчика: ☐ отсутствуют ☐ имеются (приложение):
_____.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

/ **Кастевич В.П.** /
М.П.

/ _____ /
М.П. (при наличии)